trở nên trầm trọng. Nay bà Vân muốn yêu cầu xin ly hôn với ông Hải, bà xin được nuôi con chung và không yêu cầu ông Hải trợ cấp nuôi con.

Về tài sản chung của vợ chồng gồm có:

- Số tài sản trong căn nhà 185/4A - 4F Phan Đình Phùng, phường 17, quận P thành phố HCM;

- Căn nhà 185/4A - 4F Phan Đình Phùng, phường 17, quận P, thành phố HCM là của cha mẹ bà Vân là ông Lê Quang Minh và bà Nguyễn Kim Vàng cho riêng bà Vân.

- Căn nhà 778/24 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố HCM là tiền của ông Minh, bà Vàng gửi về cho riêng bà Vân để mua đất năm 1995 và cất nhà năm 1996.

Khi ly hôn bà Vân yêu cầu xác định căn nhà 185/4A-4F Phan Đình Phùng, phường 17, quận P là tài sản riêng của bà. Còn căn nhà 778/24 Nguyễn Kiệm là tài sản của bố mẹ bà Vân.

Anh (chị) là Luật sư được bà Vân nhờ tham gia tố tụng.

Câu hỏi 1: (1,5 điểm)

Anh (chị) cần trao đổi với bà Vân những vấn đề gì trước khi khởi kiện?

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Hãy giúp bà Vân viết một đơn khởi kiện.

Tình tiết bổ sung

Ông Nguyễn Minh Hải xác định mâu thuẫn vợ chồng xảy ra từ năm 1998 do bà Vân thường đi chơi về khuya và bỏ đi du lịch nước ngoài. Ông Hải không đồng ý ly hôn vì tương lai của con. Nếu ly hôn ông xin được nuôi con và không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.

Về tài sản ông Hải khai tài sản của vợ chồng gồm căn nhà 185/4A - 4F Phan Đình Phùng, phường 17, quận P, thành phố HCM và căn nhà 778/24 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố HCM. Ngoài ra còn có 59.000 USD tiền cho thuê nhà hiện bà Vân đang giữ. Ông Hải yêu cầu định giá tài sản chia đôi. Còn 2 căn nhà này ông tùy bà Vân chọn 1 trong 2 căn nhà nào cũng được.

Câu hỏi 3: (1,5 điểm)

Xác định những vấn đề trọng tâm cần phải chứng minh trong vụ án.

Tình tiết bổ sung

Căn cứ hồ sơ thể hiện, năm 1999 bà Vân có đơn gửi tới TAND quận P xin được ly hôn với ông Hải, ngày 21/10/1999 Tòa án đã ra quyết định số 49/HTG công nhận hòa giải đoàn tụ giữa bà Vân, ông Hải. Sau khi trở về chung sống tình cảm vợ chồng không được cải thiện mà ngày càng trầm trọng. Vì vậy, ngày 11/3/2004 bà Vân lại gửi đơn đến Tòa xin ly hôn. Thẩm phán được giao giải quyết "vụ án ly hôn" giữa bà Vân với ông Hải là Thẩm phán Nguyễn Văn H. Thẩm phán H cũng là Thẩm phán được giao tiến hành giải quyết vụ án ly hôn của bà Vân với ông Hải năm 1999.

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Anh (chị) có cho rằng bà Vân cần có đơn yêu cầu thay đổi Thẩm phán H. trước khi mở phiên tòa hay?

Tình tiết bổ sung

Các tài liệu trong hồ sơ cho thấy: Căn nhà số 185/4A-4F Phan Đình Phùng, phường 17, quận P có nguồn gốc là của ông Minh, bà Vàng (bố mẹ của bà Vân). Năm 1989 ông Minh, bà Vàng có lập tờ "*Uỷ quyền sở hữu cho con ruột*" có chữ ký của ông Minh, bà Vàng và có xác nhận của UBND phường 17, quận P. Tuy nhiên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số 5749 ngày 13/12/1990 lại thể hiện chủ sở hữu thuộc hai vợ chồng ông Hải, bà Vân.

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Quan điểm của bạn về quyền sở hữu đối với căn nhà 185/4A-4F?

Tình tiết bổ sung